

1500266-60.2021.8.26.0588

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Valéria Carvalho dos Santos

Comarca: São Sebastião da Grama

Foro: Foro de São Sebastião da Grama

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2317984/2021 -

DEL.POL.S.SEBASTIÃO DA GRAMA, 15739305 - DEL.POL.S.SEBASTIÃO DA GRAMA, 2317984 -

DEL.POL.S.SEBASTIÃO DA GRAMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO AMADEU DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valéria Carvalho dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião da Grama

Foro de São Sebastião da Grama

Vara Única

Praça São Sebastião, 126, Sao Sebastiao da Grama-SP - cep 13790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500266-60.2021.8.26.0588 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500266-60.2021.8.26.0588

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2317984/2021 -

DEL.POL.S.SEBASTIÃO DA GRAMA, 15739305 - DEL.POL.S.SEBASTIÃO DA GRAMA, 2317984 -

DEL.POL.S.SEBASTIÃO DA GRAMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO AMADEU DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valéria Carvalho dos Santos

Vistos.

Leonardo Amadeu da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado por violação do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, pelos fatos narrados na denúncia, à qual me reporto (fls. 68/70).

O réu foi notificado (fl. 81), apresentando defesa escrita (fls. 87/91).

Após, a denúncia foi recebida (fl. 96/97) e o réu devidamente citado.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, interrogando-se, em seguida, o réu.

Alegações finais orais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido deduzido na denúncia é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fl. 05), foto do entorpecente (fl. 06), relatório de investigação (fls. 08/12), laudo pericial (fls. 13/15), auto de incineração de droga (fl. 82), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é inconteste.

Em solo policial o réu afirmou que, na data dos fatos, veio a esta cidade em sua motocicleta CG/Start, placas FCQ-9E51, para encontrar uma menina. Quando entrava na cidade, pela alça de acesso de Divinolândia, recebeu sinal de parada de uma viatura da PM que estava atrás do seu veículo, mas não obedeceu porque fazia “bicos” como motoboy e sua motocicleta estava com os pneus “carecas” e placa quebrada. Para não ter o veículo apreendido, evadiu-se. A guarnição o perseguiu por algumas ruas, mas logo conseguiu desvencilhar-se da abordagem. Negou ter dispensado qualquer sacola plástica durante a perseguição e estar portando drogas. Desconhece a procedência da droga apreendida e negou que esta seja de sua propriedade. Já fez uso de “maconha”, mas atualmente não faz mais. Por fim, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas (fls. 46/47).

Em juízo, negou a imputação que lhe é feita, alegando que a droga não era sua.

O PM Leandro Furlan, em solo policial, afirmou que estava em patrulhamento de rotina pela Rua Antônio Rodrigues, junto com seu colega de farda Marcelo, quando se depararam com a motocicleta Honda CG 160, de placa FCQ9E51, cujo condutor e único ocupante demonstrou atitude suspeita ao perceber a presença da guarnição. Foram acionados os sinais luminosos e sonoros da viatura e foi dada ordem de parada ao condutor, que dispensou algo no solo e empreendeu fuga. O motociclista utilizava um capacete aberto, sem queixeira, sendo possível visualizar seu rosto, tratando-se de um rapaz de pele cor parda clara, aparentando ter entre vinte e trinta anos. Efetuaram o acompanhamento mas, pela Rua Gabriel Ferreira de Andrade, perderam-o de vista. Retornou ao local onde o motociclista havia dispensado algo e encontrou um saco plástico contendo vinte porções de “maconha”, devidamente embaladas e prontas para comercialização. Apreendeu os entorpecentes e os apresentou no Plantão Policial de São João da Boa Vista. Visualizou as fotografias que instruem o relatório do Setor de Investigações e confirmou tratar-se da motocicleta que empreendeu fuga e do rapaz identificado como Leonardo Amadeu da Silva, que conduzia o motociclo, dispensou os entorpecentes e fugiu da equipe (fl. 16), o que confirmou em juízo.

PM Marcelo Américo, em solo policial, ratificou o inteiro teor do depoimento de seu

colega de farda, PM Leandro, asseverando que visualizou as fotografias que instruem o relatório de investigações e confirmou que a pessoa identificada como Leonardo Amadeu da Silva trata-se do condutor da motocicleta que dispensou a droga e evadiu-se na data do fato. Também reconheceu a moto cuja foto instrui referido relatório de investigações (fl. 17), o que confirmou em juízo.

Os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, apontando o réu como autor do crime que lhe é imputado, são harmônicos e coerentes, não havendo indícios de intenção maliciosa de incriminá-lo.

Quanto ao depoimento de policiais, já se decidiu que “os agentes policiais podem ser testemunhas, e são presumidamente idôneos por exercerem função pública de relevante interesse social” (RTJ 84/302).

Além disso, trata-se de informações que se encontram em conformidade com o conjunto probatório e, ademais, não se pode desmerecer depoimentos daqueles que têm por principal função cumprir a lei e resguardar a segurança da população.

Restou comprovado nos autos que o réu trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, 20 (vinte) porções de “maconha”, que pesaram 22,66g de massa líquida, conforme laudo pericial de fls. 13/15.

O Setor de Investigações identificou o motociclo e o réu e estes foram reconhecidos pelos policiais militares como o veículo e o indivíduo que empreendeu fuga da guarnição na data dos fatos e dispersou um saco plástico contendo as porções de “maconha”.

Não bastasse, o réu confirmou que esteve nesta urbe e que se evadiu da abordagem policial, o que não deixa dúvidas a respeito da autoria.

Tais fatos, somados à quantidade de drogas apreendidas e o modo como estavam armazenadas, demonstram que a venda de entorpecentes era mesmo o objetivo do réu.

Enfim, o que temos neste autos é o retro da realidade do tráfico de entorpecentes, pois ficou comprovado que o réu praticou o crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Afasto a alegação da defesa no sentido de que a droga foi “plantada” pelos policiais, pois não há nada nos autos a desmerecer seus depoimentos e, ao que consta, eles sequer conheciam o réu, tratando-se de alegação isolada e desprovida de qualquer prova.

Também não há que se cogitar de equívoco na identificação do condutor em razão da alegada divergência de número da placa do motociclo, pois, conforme bem ressaltado no relatório de investigação, a foto de fl. 10, extraída da página do Facebook do réu, foi tirada antes do veículo estar com a placa Brasil.

O réu nada trouxe aos autos para comprovar sua inocência.

Assim, comprovadas autoria e materialidade delitivas, sua condenação nos termos da denúncia é medida que se impõe.

Ressalto que é o caso de se determinar a perda, em favor da União, do veículo Honda/CG 160 Start, cor preta, ano/modelo: 2018/2018, placas FCQ9E51, pois não há dúvidas de que era utilizado para a prática da mercancia ilícita.

Antes de passar ao cálculo da pena, consigno que deve ser considerada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do CP, pelo fato de o crime ter sido cometido durante a pandemia do Covid-19.

Passo, então, a dosar a pena.

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu, pelo que fixo a pena base em 5 (cinco) anos e reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação, não há atenuantes a serem consideradas. Por outro lado, reconheço a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do CP, razão pela qual a pena anterior será majorada em 1/6 (um sexto), perfazendo em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação, não há causas de aumento de pena a serem consideradas. Por outro lado, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois o réu é primário, de bons antecedentes, e não há nada que indique que se dedique as atividades criminosas, nem que integre organização criminosa, razão pela qual a pena anterior será reduzida em 2/3 (dois terços), totalizando 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em razão das precárias condições financeiras do réu, tornando-se definitiva na ausência de outras circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do CP.

Considerando-se que o STF reconheceu, de modo incidental, a inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão da pena restritiva de direitos", constantes dos arts. 33, §4º e 44 da Lei nº 11.343/06, desde que observados os requisitos do art. 44 do CP (APR 1501039-67.2021.8.26.0536 SP, 9ª Câmara de Direito Criminal, Publicação 25/02/2022, Julgamento 25/02/2022, Relator: César Augusto Andrade de Castro), substituo pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, devendo o réu efetuar o pagamento da importância equivalente a um salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social, a ser determinada por ocasião da execução penal e por uma pena de multa, que fixo em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em razão de suas precárias condições financeiras, nos termos do art. 44, §2º, do CP.

O réu se encontra em liberdade e não há nada nos autos a demonstrar a necessidade de sua custódia cautelar, pelo que poderá recorrer em liberdade.

À evidência do exposto, julgo procedente o pedido deduzido na denúncia e condeno Leandro Amadeu da Silva, RG nº 56.754.995-1 /SSP-SP, filho de Marcos Flávio da Silva e de Ana Paula Amadeu da Silva, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em face de suas precárias condições financeiras. Fixo o regime inicialmente aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade. Substituo pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, devendo o réu efetuar o pagamento da importância equivalente a um salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social, a ser determinada por ocasião da execução penal e por uma pena de multa, que fixo em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em razão de suas precárias condições financeiras. Defiro o recurso em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observando-se, se for o caso, a gratuidade processual.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados com a prática do crime, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, por não dispor de elementos para tanto nos autos.

A incineração foi autorizada a fl. 73.

Decreto a perda, em favor da União, do veículo Honda/CG 160 Start, cor preta, ano/modelo: 2018/2018, placas FCQ9E51. Oficie-se ao Diretor da Unidade de Trânsito para imediato bloqueio, servindo a presente, por cópia, como ofício.

Após o trânsito em julgado, lance-lhe o nome no rol dos culpados.

P.I.C.

Sao Sebastiao da Grama, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA